

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4960/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญกสิกรรม
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 105 ทวิ

โจทก์ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นเกษตรกร มิใช่ออกให้แก่ผู้ซื้อซึ่งทำการ
ค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ขายนั้น จึงไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของ
ผู้ซื้อไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ต้องออกทุกคราวที่ได้รับชำระเงินหรือชำระราคาตามมาตรา
105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นเกษตรกร มิใช่ออกให้แก่ผู้ซื้อซึ่งทำการ
ค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ขายนั้น จึงไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของ
ผู้ซื้อไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ต้องออกทุกคราวที่ได้รับชำระเงินหรือชำระราคาตามมาตรา
105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายตรีวุฒิ สาขากร
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ